

ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ (2024)

Sinh viên lựa chọn đáp án đúng nhất

* Biểu mẫu này sẽ ghi lại tên của bạn, vui lòng điền vào tên của bạn.

Nhóm 7 - TheLiems

Bài 1. Vợ chồng ông Nam và bà Bình có 2 người con là An và Hạnh. An kết hôn với Giang có hai con trai Phước (10 tuổi) và Lộc (15 tuổi). Hạnh có chồng là Phúc và con là Thọ (5 tuổi). Năm 2020, Hạnh chết để lại di chúc với nội dung chia đều tài sản cho chồng và con. Biết Hạnh và Phúc có tài sản chung là 1,2 tỷ đồng. Năm 2021, Ông Nam chết không để lại di chúc, biết tính đến thời điểm ông Nam chết, ngoài tài sản riêng, ông Nam còn có tài sản chung với bà Bình là căn nhà trị giá 2,2 tỷ đồng.

1. Người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của Hạnh là?

- ☐ Phúc và Thọ
- ☐ Ông Nam và An
- ☐ Bà Bình và An
- ☒ Ông Nam và bà Bình

2. **Tại thời điểm mở thừa kế của Hạnh, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được hưởng 1 phần bao nhiêu?**

☒ 100 triệu

☐ 200 triệu

☐ 150 triệu

☐ 300 triệu

3. **Phúc được hưởng thừa kế của Hạnh bao nhiêu?**

☒ 200 triệu

☐ 400 triệu

☐ 800 triệu

☐ 1,2 tỷ

4. **Hàng thừa kế thứ nhất của ông Nam bao gồm?**

☐ Bà Bình, An, Phước, Lộc Thọ

☐ Bà Bình, An, Thọ

☒ Bà Bình, An

☐ Bà Bình, An, Giang, Phúc

5. Bà Bình được hưởng thừa kế của Ông Nam theo quy định của pháp luật bao nhiêu?

☐ 300tr

☒ 400tr

☐ 500tr

☐ 600tr

Mục

Bài 2. Ông Khải và Bà Ba kết hôn với nhau năm 1980 và có 3 con là anh Hải, anh Dũng, chị Ngân. Chị Ngân kết hôn với anh Hiếu và có con chung là Hạnh. Ngày 10/02/2016, Ông Khải lập di chúc miệng để lại cho con gái và cháu ngoại được hưởng toàn bộ di sản của ông trong khối tài sản chung của ông và bà Ba. Ngày 30/5/2016, ông Khải chết. Một năm sau bà Ba cũng chết không để lại di chúc. Năm 2019, anh Dũng chết do bệnh nặng và có di chúc để lại tất cả cho anh ruột là Hải. Sau khi Dũng chết thì những người trong gia đình tranh chấp về việc phân chia di sản.

Biết rằng bà Ba và ông Khải không còn người thân thích nào khác. Anh Hải có lập văn từ chối hưởng di sản của bà Ba và anh Dũng theo đúng qui định của pháp luật, chị Ngân cũng từ chối hưởng di sản của anh Dũng. Tài sản chung của ông Khải và bà Ba cho đến thời điểm ông Khải chết là 2.4 tỷ đồng.

6. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ trong trường hợp?

- ☐ Sau một tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt
- ☐ Sau hai tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt
- ☒ Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt
- ☐ Sau sáu tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt

7. Hàng thừa kế thứ nhất của ông Khải tại thời điểm mở thừa kế bao gồm?

- ☐ Bà Ba
- ☒ Bà Ba, anh Hải, anh Dũng, chị Ngân
- ☐ Anh Hải, anh Dũng, chị Ngân
- ☐ Chị Ngân và Hạnh

8. **Di sản của bà Ba để lại sau khi chết?**

☐ 300tr

☐ 600tr

☐ 1,2 tỷ

☒ 1,5 tỷ

9. **Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác bao lâu?**

☐ 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

☐ 05 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

☐ 07 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

☒ 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

10. **Người được hưởng di sản thừa kế của anh Dũng sau khi anh Dũng chết là ai?**

☐ Anh Hải

☐ Chị Ngân

☒ Hạnh

☐ Tất cả đều sai

Nhóm 07 - Danh sách thành viên

1. 22127029 - Lê Nguyễn Gia Bảo
2. 22127146 - Đinh Nguyễn Quỳnh Hương
3. 22127262 - Đỗ Lương Nhật Minh
4. 22127277 - Võ Thị Hồng Minh
5. 22127301 - Nguyễn Gia Nguyễn
6. 22127310 - Cao Uyển Nhi
7. 22127385 - Nguyễn Quốc Thắng
8. 22127410 - Lưu Thanh Thúy
9. 22127435 - Võ Lê Việt Tú
10. 22127446 - Nguyễn Ngọc Phương Uyên
11. 22127117 - Lý Liên Hoa
12. 22127251 - Võ Hồ Bảo Long